

CONTRACT AGREEMENT 2022-2023 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 2022-2023

This Agreement is entered into as of _____ by and between:
Hợp đồng được kí kết vào ngày giữa hai bên:

PARTY A (Herein referred to as "The Property"): BÊN A (Sau đây gọi là "Khu nghỉ"): FUSION RESORT CAM RANH (CÔNG TY TNHH TÀI THẠCH CÔNG)		PARTY B (Herein referred to as "The Company"): BÊN B (Sau đây gọi là "Công ty")	
Address: Địa chỉ:	Lot D10B, Nguyen Tat Thanh street, Cam Hai Dong Commune, Cam Lam District, Khanh Hoa Province, Viet Nam Lô D10B, Nguyễn Tất Thành Street, Cam Hải Đông, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Address: Địa chỉ:	
Tax code: Mã số thuế:	4201581094	Tax code: Mã số thuế:	
Telephone: Điện thoại:	84 258 3 989 770	Telephone: Điện thoại:	
Email:	reservations.frcc@fusionhotelgroup.com	Email:	
Representative: Người đại diện:	Mr. DAWID KOEGELEBERG	Representative: Người đại diện:	
Title: Chức vụ:	General Manager Tổng giám đốc	Title: Chức vụ:	

Validity: 01 November 2022 – 31 October 2023
Thời gian hiệu lực 01/11/2022 – 31/10/2023

Market: All (excluding South Korea)
Thị trường: Tất cả (không bao gồm thị trường Hàn Quốc)

Currency: VND
Tiền tệ: Việt Nam Đồng

Rate basis: per room per night
Cơ sở giá: tính trên mỗi phòng mỗi đêm

Room type Loại phòng	Unit Số lượng phòng	Size (m ²) Diện tích	Maximum Occupancy Số người tối đa mỗi phòng		LOW SEASON 01 Nov 2022 – 25 Dec 2022 02 Jan 2023 – 20 Jan 2023 29 Jan 2023 – 28 Feb 2023	SHOULDER SEASON 01 Mar 2023 – 27 Apr 2023 02 May 2023 – 30 Jun 2023 04 Sep 2023 – 31 Oct 2023	HIGH SEASON 01 Jul 2023 – 31 Aug 2023	PEAK SEASON 26 Dec 2022 – 01 Jan 2023 21 Jan 2023 – 28 Jan 2023 28 Apr 2023 – 01 May 2023 01 Sep 2023 – 03 Sep 2023
			Adult Người lớn	Child under 6 Trẻ em dưới 6 tuổi	MÙA THẤP ĐIỂM 01/11/2022 – 25/12/2022 02/01/2023 – 20/01/2023 29/01/2023 – 28/02/2023	MÙA BÌNH THƯỜNG 01/03/2023 – 27/04/2023 02/05/2023 – 30/06/2023 04/09/2023 – 31/10/2023	MÙA CAO ĐIỂM 01/07/2023 – 31/08/2023	MÙA LỄ TẾT 26/12/2022 – 01/01/2023 21/01/2023 – 28/01/2023 28/04/2023 – 03/05/2023 01/09/2023 – 03/09/2023
Chic Suite	24	100 m ²	2	1	5,600,000	6,180,000	6,750,000	7,430,000
Ocean View Suite	8	165 m ²	2	1	6,480,000	7,060,000	7,640,000	8,310,000
View Suite	16	165 m ²	4	2	10,350,000	11,270,000	12,190,000	13,410,000
Hideaway Pool Villa	37	133 m ²	2	1	7,570,000	8,380,000	9,190,000	10,000,000
Hideaway Deluxe Pool Villa	13	187 m ²	2	1	8,670,000	9,480,000	10,290,000	11,100,000
Ocean View Pool Villa	5	180 m ²	2	1	9,760,000	10,680,000	11,610,000	12,820,000
Beach Front Pool Villa	9	180 m ²	2	1	11,840,000	12,760,000	13,690,000	15,130,000
Two-Bedroom Ocean View Pool Villa	9	324 m ²	4	2	13,470,000	15,230,000	17,000,000	18,730,000
Four-Bedroom Beach Front Pool Villa	1	803 m ²	8	2	49,360,000	53,060,000	56,750,000	62,740,000

Conditions / Điều kiện:

* The contracted rates are inclusive of service charge and applicable value added tax.
Giá hợp đồng đã bao gồm phí dịch vụ và thuế giá trị gia tăng.

* Rates are non-commissionable.
Giá phòng không bao gồm hoa hồng.

CONTRACT AGREEMENT 2022-2023 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 2022-2023

* Rates include room, daily breakfast and 01 spa treatment per adult per night.
Giá phòng bao gồm phòng ở, ăn sáng và 01 liệu trình spa mỗi người lớn mỗi đêm ở.

* GIT rates and conditions (>= 10 rooms) are available upon request.
Giá và điều khoản dành cho khách đoàn từ 10 phòng trở lên sẽ báo khi có yêu cầu.

* Booking must mention code of market or tour operator's name for reference.
Đặt phòng phải có mã của thị trường hoặc tên của nhà điều hành tour.

* Wholesalers; tour operators and travel agents are obligated to use pre-selected property imagery for the purposes of, but not limited to: design or marketable collaterals; flyers and/or other PR materials as authorized by the property & online content.
Các công ty bán buôn, các công ty điều hành tour du lịch và các đại lý du lịch phải sử dụng hình ảnh mà khu nghỉ đã chọn trước và chỉ định cho các bản thiết kế, tài liệu bán hàng, tờ rơi và / hoặc các tài liệu quảng bá cũng như nội dung trực tuyến.

* **The Property affirms the obligation of the contract partner to charge a minimum mark-up of ten percent (10%) on the contracted rates outlined herein to Tour Operators, international wholesalers & others.**
Khu nghỉ quy định tất cả các đối tác ký hợp đồng phải tính thêm tối thiểu 10% trên giá hợp đồng cho nhà điều hành tour, công ty lữ hành quốc tế và các đối tác khác.

Peak season restrictions / Giới hạn mùa lễ Tết:

Bookings are subject to a minimum two-night stay for the below dates / Đặt phòng tối thiểu 2 đêm đối với các giai đoạn sau:

- 26-27-28-29-30-31 December 2022, 01 January 2023
26-27-28-29-30-31/12/2022, 01/01/2023
- 21-22-23-24-25-26-27-28 January 2023
21-22-23-24-25-26-27-28/01/2023
- 28-29-30 April 2023, 01 May 2023
28-29-30/04/2023, 01/05/2023
- 01-02-03 September 2023
01-02-03/09/2023

Special offers / Ưu đãi đặc biệt:

Early Bird offers / Ưu đãi đặt phòng sớm:

* Early Bird 30 days: Bookings reserved 30 days in advance of arrival will receive a 10% discount on room rates.

(Combinable with a minimum stay offer and non-refundable offer)

Đặt phòng sớm 30 ngày trước ngày đến: giảm 10% giá phòng. (Có thể kết hợp với ưu đãi đặt phòng tối thiểu và ưu đãi thanh toán không hoàn hủy)

* Early Bird 60 days: Bookings reserved 60 days in advance of arrival will receive a 15% discount on room rates.

(Combinable with a minimum stay offer and non-refundable offer)

Đặt phòng sớm 60 ngày trước ngày đến: giảm 15% giá phòng. (Có thể kết hợp với ưu đãi đặt phòng tối thiểu và ưu đãi thanh toán không hoàn hủy)

Minimum stay offers / Ưu đãi đặt phòng tối thiểu:

* Minimum 3 nights stay: Bookings reserved for a minimum of 3 nights will receive a 10% discount on room rates.

(Combinable with an early bird offer and non-refundable offer)

Lưu trú tối thiểu từ 3 đêm: giảm 10% trên giá phòng. (Có thể kết hợp với ưu đãi đặt phòng sớm và ưu đãi thanh toán không hoàn hủy)

* Minimum 5 nights stay: Bookings reserved for a minimum of 5 nights will receive a 15% discount on room rates.

(Combinable with an early bird offer and non-refundable offer)

Lưu trú tối thiểu từ 5 đêm: giảm 15% trên giá phòng. (Có thể kết hợp với ưu đãi đặt phòng sớm và ưu đãi thanh toán không hoàn hủy)

Non-refundable offer / Ưu đãi thanh toán không hoàn hủy

* Additional 10% discount on room rates will be offered if the payment is made within 48 hours of the time of booking (room will be held but automatically release if the payment is not received within the 48 hours' window). Upon benefiting this special offer, the reservation falls into non-cancellation and non-refundable status.

Giảm thêm 10% giá phòng nếu thanh toán trong vòng 48 tiếng đặt phòng (phòng sẽ được giữ lại nhưng sẽ tự động hủy nếu không nhận được thanh toán trong vòng 48 giờ)

- ✓ Special offers can be applied for extra bed; but cannot be applied for meal plans.
Các ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho giường phụ; nhưng không áp dụng cho bữa ăn.
- ✓ **Special offers cannot be applied for Four-Bedroom Beach Front Pool Villa**
Ưu đãi đặc biệt không áp dụng cho Căn Villa hướng biển 4 phòng ngủ
- ✓ The special offer must be promoted and listed on catalogue/brochure/flyer of tour operators and copy to resort for reference.
Ưu đãi đặc biệt phải được quảng bá và liệt kê trên catalog / brochure / flyer của công ty lữ hành và gửi cho khu nghỉ để tham khảo.

CONTRACT AGREEMENT 2022-2023

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 2022-2023

Added-value benefits / Quyền lợi công thêm:

- **01 spa treatment included in the room rate / 01 liệu trình spa bao gồm trong giá phòng**
- Daily breakfast anywhere, anytime / Ăn sáng mọi lúc mọi nơi
- One complimentary selected beverage at the bar per guest per stay / Miễn phí một loại thức uống tự chọn tại quầy bar cho 1 người / 1 lần ở
- Complimentary shuttle bus from resort to Nha Trang city as schedule / Miễn phí xe buýt đưa đón từ khu nghỉ vào thành phố Nha Trang theo lịch trình
- Complimentary Yoga class subject to the resort's schedule / Miễn phí lớp học Yoga theo lịch của khu nghỉ
- Healthy welcome drink upon arrival / Miễn phí thức uống khi nhận phòng
- Turn down service if staying 2 nights & more / Miễn phí dịch vụ dọn phòng buổi tối khi nghỉ từ 2 đêm trở lên
- Free Wi-Fi internet access / Sử dụng Wi-Fi miễn phí
- Free use of fitness center / Sử dụng phòng tập thể dục miễn phí

Meal rate / Giá bữa ăn:

Meal rates per person Giá bữa ăn/người	From 12 years old + Từ 12 tuổi trở lên	From 6 - under 12 years old Từ 6 – dưới 12 tuổi
Half Board / Ăn 1 bữa	VND 1,044,000	VND 534,000
Full Board / Ăn 2 bữa	VND 1,740,000	VND 882,000

Children under 6 years old: complimentary as kid menu
Trẻ dưới 6 tuổi: theo thực đơn trẻ em

Meal plan / Kế hoạch bữa ăn:

* Half Board is defined as one (1) meal daily including / Ăn một bữa được định nghĩa như sau:

One (1) lunch OR one (1) dinner daily inclusive of three (3) courses encompassing one (1) starter; one (1) main course & one (1) dessert

Một (1) bữa ăn trưa HOẶC một (1) bữa ăn tối 3 món mỗi ngày bao gồm một (1) món khai vị, một (1) món chính và một (1) món tráng miệng

* Full Board is defined as two (2) meals daily including / Ăn hai bữa được định nghĩa như sau:

One (1) lunch encompassing two (2) courses with starter & main course OR main course & dessert in addition to one (1) dinner encompassing one (1) starter; one (1) main course & one (1) dessert

Một (1) bữa trưa bao gồm hai (2) món với món khai vị & món chính HOẶC món chính & món tráng miệng và một (1) bữa tối bao gồm một (1) món khai vị; một (1) món chính & một (1) món tráng miệng

*Menus are subject to change without notice

Thực đơn có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Distribution of contract / Phân phối hợp đồng:

Contract rates must be bundled or packaged. / Giá hợp đồng chỉ dành cho kinh doanh du lịch trọn gói.

Contract rates cannot be offered by the Tour Operator direct to the consumer via the Internet, or by any other internet channels, through owned, affiliated or subsidiary companies, without prior written approval from the Property.

Giá hợp đồng không được cung cấp trực tiếp cho khách qua Internet, hay bất cứ kênh nào, thông qua các công ty riêng, công ty liên kết và công ty con, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của khu nghỉ.

Children policy/ Chính sách trẻ em:

Baby cots are complimentary upon request and subject to availability. / Nôi em bé được cung cấp miễn phí theo yêu cầu và tùy tình trạng sẵn có.

One (1) extra bed per Suite/Villa is permitted. / Mỗi phòng Suite/Villa được đặt thêm một (1) giường phụ.

Children under 16 years old are not permitted to use the spa. / Trẻ em dưới 16 tuổi không được sử dụng spa.

Children under 6 years old / Trẻ em dưới 6 tuổi

Maximum one (1) child under 6 years old per Suite/Villa is complimentary when sharing parent's room and utilizing existing bed, including breakfast.

Miễn phí tối đa 1 trẻ dưới 6 tuổi/ Suite hoặc Villa khi sử dụng giường chung với bố mẹ và bao gồm ăn sáng.

Second child under 6 years old: Extra bed is compulsory at VND 1,160,000 net per night including breakfast.

Trẻ em thứ 2 dưới 6 tuổi: Bắt buộc đặt giường phụ với mức giá 1.160.000 VNĐ net mỗi đêm bao gồm bữa sáng.

Other food and beverage are charged 100% as per children menu price.

Đồ ăn và thức uống khác được tính 100% theo giá thực đơn của trẻ em.

Children from 6 years old to under 12 years old / Trẻ em từ 6 – dưới 12 tuổi

Meal price is at standard rates or 100% as per children menu price.

Giá bữa ăn theo mức giá tiêu chuẩn hoặc 100% theo giá thực đơn của trẻ em.

Extra bed is compulsory at VND 1,160,000 net per night including breakfast.

Bắt buộc đặt giường phụ với mức giá 1.160.000 VNĐ net mỗi đêm bao gồm bữa sáng.

CONTRACT AGREEMENT 2022-2023 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 2022-2023

Children from 12 years old to under 16 years old / Trẻ em từ 12 – dưới 16 tuổi

Meal price is at standard rates.

Giá bữa ăn theo mức giá tiêu chuẩn.

Extra bed is compulsory at VND 1,508,000 net per night including breakfast.

Bắt buộc đặt giường phụ với mức giá 1.508.000 VNĐ net mỗi đêm bao gồm bữa sáng.

Children of 16 years old and older / Trẻ em từ 16 tuổi trở lên

Meal price is at standard rates.

Giá bữa ăn theo mức giá tiêu chuẩn.

Extra bed is compulsory at VND 2,088,000 net per night, including 01 spa treatment and breakfast.

Bắt buộc đặt giường phụ với mức giá 2.088.000 VNĐ net mỗi đêm bao gồm bữa sáng và 01 liệu trình spa.

Cancellation / modification / payment policy / Chính sách hủy phòng / thay đổi / thanh toán:

All cancellation/modification must be informed in writing prior to the minimum notice period and have to be acknowledged by the Property. In the event of late notification, a cancellation charge will apply:

Tất cả việc hủy / thay đổi phòng phải được thông báo bằng văn bản trước thời hạn tối thiểu và phải được khu nghỉ xác nhận. Trong trường hợp thông báo muộn, phí hủy sẽ được áp dụng như sau:

Low season / Mùa thấp điểm:

* If cancelled or modified over 14 days prior to arrival date, no fee will be charged.

Nếu hủy hoặc thay đổi nhiều hơn 14 ngày trước khi đến sẽ không bị thu phí.

* If cancelled or modified within 14 days prior to arrival date or in case of no-show, the total price of the reservation will be charged.

Nếu hủy hoặc thay đổi trong vòng 14 ngày trước khi đến hoặc không đến, tính phí toàn bộ giá phòng đã đặt.

* Full payment must be received 14 days prior to arrival date (if no credit facility).

Thanh toán đầy đủ trước khi đến 14 ngày (nếu không được duyệt công nợ trả sau).

Shoulder season / Mùa bình thường:

* If cancelled or modified over 21 days prior to arrival date, no fee will be charged.

Nếu hủy hoặc thay đổi nhiều hơn 21 ngày trước khi đến sẽ không bị thu phí.

* If cancelled or modified within 21 days prior to arrival date or in case of no-show, the total price of the reservation will be charged.

Nếu hủy hoặc thay đổi trong vòng 21 ngày trước khi đến hoặc không đến, tính phí toàn bộ giá phòng đã đặt.

* Full payment must be received 21 days prior to arrival date (if no credit facility).

Thanh toán đầy đủ trước khi đến 21 ngày (nếu không được duyệt công nợ trả sau).

High season / Mùa cao điểm:

* If cancelled or modified over 30 days prior to arrival date, no fee will be charged.

Nếu hủy hoặc thay đổi nhiều hơn 30 ngày trước khi đến sẽ không bị thu phí.

* If cancelled or modified within 30 days prior to arrival date or in case of no-show, the total price of the reservation will be charged.

Nếu hủy hoặc thay đổi trong vòng 30 ngày trước khi đến hoặc không đến, tính phí toàn bộ giá phòng đã đặt.

* Full payment must be received 30 days prior to arrival date (if no credit facility).

Thanh toán đầy đủ trước khi đến 30 ngày (nếu không được duyệt công nợ trả sau).

Peak season / Mùa lễ tết:

* If cancelled or modified over 60 days prior to arrival date, no fee will be charged.

Nếu hủy hoặc thay đổi nhiều hơn 60 ngày trước khi đến sẽ không bị thu phí.

* If cancelled or modified within 60 days prior to arrival date or in case of no-show, the total price of the reservation will be charged.

Nếu hủy hoặc thay đổi trong vòng 60 ngày trước khi đến hoặc không đến, tính phí toàn bộ giá phòng đã đặt.

* Full payment must be received 60 days prior to arrival date (if no credit facility).

Thanh toán đầy đủ trước khi đến 60 ngày (nếu không được duyệt công nợ trả sau).

Credit facility / Công nợ:

- Once credit had been approved, the company is required to settle the account due to the hotel within 15 days of the invoice date. Should the Company fail to settle the accounts within the said credit period, the Property reserves the right to withdraw the credit facilities with immediate effect.

CONTRACT AGREEMENT 2022-2023 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 2022-2023

Sau khi công nợ trả sau được chấp thuận, công ty phải thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Nếu Công ty không thanh toán trong thời hạn nói trên, khu nghỉ có quyền chấm dứt công nợ trả sau ngay lập tức.

- The Property also reserves the right to refuse any new bookings on a credit basis until all outstanding accounts are settled. Invoice unpaid after the credit period will attract interest at 1.5% per month. After 60 days bookings may not be honored or credit will be recalled and new bookings need to be settled 72 hours prior to arrival.
Khu nghỉ cũng có quyền từ chối bất kỳ đặt phòng mới nào trên cơ sở công nợ cho đến khi tất cả các khoản nợ được thanh toán. Hóa đơn chưa thanh toán sau thời hạn tín dụng sẽ tính lãi suất 1,5% mỗi tháng. Sau 60 ngày, đặt phòng có thể không được ưu tiên hoặc công nợ sẽ bị thu hồi và đặt phòng mới cần phải được thanh toán 72 giờ trước khi khách đến.
- All bank transfer fee shall be paid by The Company.
Toàn bộ phí chuyển khoản sẽ do Công ty thanh toán.

Bank account details / Thông tin tài khoản ngân hàng:

Bank Account Name: CONG TY TNHH TÀI THANH CÔNG
Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH TÀI THÀNH CÔNG

Bank Name: Vietnam Joint Stock Commercial bank for Industry and Trade – Gia Lai branch
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai

Bank Address: 01 Tran Hung Dao street, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam
Địa chỉ ngân hàng: 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Account number in VND: 129 000 034 154
Số tài khoản VND:

Account number in USD: 111 002 634 413
Số tài khoản USD

Swift Code: ICBVNVX500
Mã swift:

Terms and condition / Điều khoản và điều kiện:

- Rates must be packages and not applicable on internet.
Giá phòng phải được tính trọn gói và không áp dụng trên internet.
- FIT rates quoted are applicable only to FIT packages and group tour programs of below 10 rooms. Rates for tour group, series groups, incentive, corporate meeting, trade delegation and convention groups are available upon request.
Giá phòng khách lẻ đã báo chỉ áp dụng cho các gói khách lẻ và các chương trình du lịch theo đoàn dưới 10 phòng. Giá phòng cho khách đoàn, chuỗi đặt phòng (series), giá phòng có thưởng (incentive), giá phòng kết hợp hội họp, giá phòng dành cho phái đoàn thương mại và các nhóm hội nghị sẽ báo khi có yêu cầu.
- The Property reserves right to impose additional black-out dates at any time but given notice.
Khu nghỉ có quyền đưa ra thông báo bổ sung các ngày đóng phòng vào bất kỳ lúc nào.
- Check-out time is 12 pm. From 12 pm to 6 pm, 50% of room rate will be charged and after 6 pm, a full nightly rate will be charged, hotel may offer complimentary late check-out up to 2 pm, however this is subject to availability and at the hotel discretion.
Check-in time is 2 pm. From 8 am to 2 pm, 50% of room rate will be charged and before 8 am, a full nightly rate will be charged, hotel may offer complimentary early check-in from 12 pm, however this is subject to availability and at the hotel discretion.
Thời gian trả phòng là 12:00 trưa. Trả phòng từ 12:00 – 6:00 chiều, thanh toán 50% giá phòng và sau 6:00 chiều, thanh toán toàn bộ 1 đêm phòng. Khu nghỉ có thể cho phép trả phòng muộn miễn phí đến 2:00 chiều, tùy nhiên tùy thuộc vào tình trạng phòng và quy định của khu nghỉ. Thời gian nhận phòng là 2:00 chiều. Từ 8:00 sáng đến 2:00 chiều, thanh toán 50% giá phòng. Nhận phòng trước 8:00 sáng, thanh toán toàn bộ 1 đêm phòng. Khu nghỉ có thể cho phép nhận phòng sớm miễn phí từ 12:00 trưa, tùy nhiên tùy thuộc vào tình trạng phòng và quy định của khu nghỉ.
- Approved vouchers should accompany individual arrivals unless a prior arrangement has been agreed in writing by they Property's management.
Các voucher đã được phê duyệt phải được mang theo khi đến nhận phòng trừ khi có sự sắp xếp trước bằng văn bản từ quản lý khu nghỉ.
- Payment can be made in any of the following forms: bank transfer, cash, credit card.
Có thể thanh toán bằng các hình thức sau: chuyển khoản, tiền mặt, thẻ tín dụng.
- All reservation requests must be informed in writing and have to be acknowledged by the Property.
Mọi yêu cầu đặt chỗ phải được thông báo bằng văn bản và phải được khu nghỉ xác nhận.
- All room reservations and rates are subject to availability and confirmation unless allocations have been confirmed.
Các đặt phòng và giá phòng sẽ được xác nhận tùy thuộc vào tình trạng phòng, ngoại trừ công ty đã có phòng được giữ trước (phòng allotment)

CONTRACT AGREEMENT 2022-2023 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 2022-2023

9. Room allotment is subject to request for all FIT bookings and contracted by separate annex with respective terms and conditions.
Việc giữ phòng allotment cho các đặt phòng lẻ (FIT) tùy thuộc vào yêu cầu và được ký phụ lục riêng với các điều khoản và điều kiện tương ứng.
10. The Property must be featured as a 5 star category property. Any intellectual property (visuals / imagery) shall be approved and proof-read by the Property prior to publishing.
Khu nghỉ phải được quảng bá 5 sao. Mọi tài sản trí tuệ của khu nghỉ (phương tiện nghe nhìn/hình ảnh) chỉ được sử dụng sau khi khu nghỉ phê duyệt và kiểm chứng.
11. All rates committed to The Company are confidential and shall not be published, implicitly or explicitly, at any time nor disclosed to a third-party for any reason or purpose.
Tất cả các mức giá cung cấp cho Công ty đều được bảo mật và không được công bố, dù là một cách ngầm ngấm hay rõ ràng, và không được tiết lộ cho bên thứ ba vì bất kỳ lý do hoặc mục đích nào.
12. Under no circumstance are the contracted rates to be passed-on/sub-contracted to any dot.com/travel websites/third-party company/organization that will result in the sale of our rooms be made at rates lower than those established by The Property as benchmark rates. The Property reserves the right to terminate this agreement without any advanced notice and proceed to halt all acceptance of bookings from the company if any violations are found to have originated incurred from company's end unless a separate contract has been drawn up just for such purpose. Any feature by the Property on the Company's official site shall be made with no indication/mention of rates/tariff other than those authorized by the Property indication / mention of rates / tariff other than those authorized by the Property.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giá hợp đồng không được chuyển đến/kí hợp đồng phụ với các trang web du lịch/ công ty/ tổ chức/ bên thứ ba dẫn đến việc giá phòng của Công ty được bán với mức giá thấp hơn so với mức giá tiêu chuẩn được quy định bởi Khu nghỉ. Khu nghỉ có quyền chấm dứt hợp đồng này mà không cần báo trước và sẽ từ chối các đặt phòng nếu phát hiện vi phạm từ phía Công ty, trừ khi có một hợp đồng riêng biệt được sử dụng cho mục đích đó. Trên trang web chính thức của mình, Công ty không được đề cập mức giá khác với mức mà Khu nghỉ đã ủy quyền.
13. The Company responsibility in accordance to the given allotments, if any, and these shall be used strictly and exclusively by the Company and their retail agents for the given purpose and with the conditions it is attached. This "retail agent" definition does not include the above third-party internet that could booking sites nor any other organizations possibly present the property's rate lower than the given benchmark sell at that point of time.
Công ty chịu trách nhiệm đối với các phòng allotment nếu được cấp. Công ty và các đại lý bán lẻ phải sử dụng phòng allotment một cách nghiêm ngặt và riêng biệt, đúng theo mục đích đã thỏa thuận và đúng với các điều kiện kèm theo. Định nghĩa "đại lý bán lẻ" không bao gồm các bên thứ ba là các trang đặt phòng trực tuyến cũng như không bao gồm các tổ chức có thể đưa ra giá thấp hơn so với giá bán chuẩn của khu nghỉ tại thời điểm đó.
14. Force Majeure: If for any reason beyond the reasonable control / purview of the Property or Company, including, but not limited to: strikes; labor disputes; acts of God; fires; flood or other emergency conditions; any delay in necessary and essential repairs of the Property, the Property or the Company is unable to perform its obligations under this Agreement, such non-performance is excused and such party may terminate this Agreement without further liability or any nature. In no event shall the Property or Company be liable for consequential damages of any nature for any reason whatsoever.
Trường hợp bất khả kháng: Nếu vì bất kỳ lý do nào nằm ngoài khả năng kiểm soát / phạm vi hoạt động của Khu nghỉ hoặc Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn như: đình công; tranh chấp lao động; thiên tai; hỏa hoạn; lũ lụt hoặc các điều kiện khẩn cấp khác; bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc sửa chữa cần thiết và thiết yếu của khu nghỉ, Khu nghỉ hoặc Công ty không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này, việc không thực hiện đó được bỏ qua và bên đó có thể chấm dứt Thỏa thuận này mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ lý do nào khác. Trong mọi trường hợp, Khu nghỉ hoặc Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại do hậu quả của bất kỳ lý do nào nêu trên.
15. Tax fluctuations: Should the Government either increase or decrease the percentage of tax collected on room and/or meal rates, or imposes additional taxes and levies, the hotel reserves the right to adjust the contract rates accordingly. In the event of currency devaluation or appreciation of over 10%, we reserve the right to review the contractual rates.
Biến động về thuế: Nếu Chính phủ tăng hoặc giảm tỷ lệ thuế thu trên giá phòng và / hoặc bữa ăn, hoặc đánh thuế và thu bổ sung, khách sạn có quyền điều chỉnh mức giá hợp đồng cho phù hợp. Trong trường hợp đồng tiền mất giá hoặc tăng giá trên 10%, khu nghỉ có quyền xem xét lại giá hợp đồng.
16. Disputes: It is expressly agreed and declared that the Agreement follows the law of Vietnam and that any disputes, action or other matters arising hereunder shall be determined by the court in Nha Trang, Khanh Hoa Province Vietnam in accordance with the laws and procedures of Vietnam under any and all circumstances.
Tranh chấp: Cả hai bên đều chấp thuận và tuyên bố rằng luật áp dụng cho hợp đồng này là luật Việt Nam, và nếu có bất kỳ tranh chấp, hành động hoặc các vấn đề nào phát sinh thì sẽ do tòa án tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam quyết định, theo quy định của pháp luật và thủ tục của Việt Nam trong mọi trường hợp.
17. The Property reserves the right at any time by giving notice in writing to cancel this agreement should the company fail to fulfil these terms & conditions.
Khu nghỉ có quyền đưa ra thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng này bất cứ lúc nào nếu công ty không tuân theo những điều kiện và điều khoản này.
18. This agreement shall be executed in two (2) originals, each Party shall keep one (1) original with equal validity. If there is any inconsistency between the Vietnamese and English, the Vietnamese shall prevail.



CONTRACT AGREEMENT 2022-2023 **HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 2022-2023**

Hợp đồng này sẽ được lập thành hai (2) bản chính, mỗi Bên giữ một (1) bản chính có giá trị như nhau. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa tiếng Việt và tiếng Anh, thì tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Upon acceptance, the signed copy should be returned to hotel within 30 days of the issued date of this contract; otherwise, the contract is considered void.
Sau khi chấp nhận, bản đã ký phải được trả lại cho khu nghỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng này; nếu không hợp đồng được xem là vô hiệu.

On behalf of / *Thay mặt:*
FUSION RESORT CAM RANH

Accepted by/ *Chấp nhận bởi:*

Mr. DAWID KOEGELENBERG
General Manager / *Tổng giám đốc*